



Data da Sessão: 17/04/2024
Pauta: 65

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000045-33.2021.4.04.7210/SC

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: MARLI TEREZINHA CONTERNO

RELATÓRIO

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL interpôs o presente Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei contra o acórdão da **2ª Turma Recursal de Santa Catarina**, que deu parcial provimento ao Recurso da parte autora para facultar, a qualquer tempo, o complemento das contribuições recolhidas a menor, na condição de segurado facultativo, com o cômputo para todos os fins, por se tratar de complementação de contribuição, cuja competência original foi recolhida em tempo. Na oportunidade, a Turma de origem ressaltou que, caso efetivada a complementação, a data de início do benefício por incapacidade temporária seria a data do início da incapacidade fixada pela perícia judicial, anterior, portanto, à data do efetivo pagamento.

Consta do acórdão recorrido:

“(…)

Qualidade de segurado

A parte autora contribuiu como segurada facultativa nos períodos de 1/1/2015 a 30/11/2017 e de 1/1/2018 a 30/11/2020. O INSS, por sua vez, validou apenas os lapsos de 9/2018 a 2/2019. Quanto aos interregnos de 1/2018 a 8/2018 e de 3/2019 a 2/2021, deixou de considerá-los por conta da renda pessoal informada no CadÚnico e, com relação a 3/2021 em diante, além da existência de renda pessoal, também, por falta de atualização do referido cadastro (evento 37, PROCADM2).

Com efeito, ao julgar o Tema 285, cuja controvérsia era "Quais são os efeitos previdenciários da falta de atualização do CadÚnico?", a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese:

A atualização/revalidação extemporânea das informações do CadÚnico, realizada antes da exclusão do cadastro na forma regulamentar, autoriza a validação retroativa das contribuições pela alíquota de 5%, desde que comprovados os requisitos de enquadramento como segurado facultativo, na forma do art. 21, §2º, II, alínea b', da Lei 8.212/91.

Do voto condutor do acórdão destaco:

42. No caso, como ficou registrado na tese, a compreensão do colegiado é a seguinte:

(i) como regra, somente são válidas as contribuições de 5% feitas no período de 02 anos, no qual o cadastro está atualizado/revalidado;

(ii) é obrigatória a atualização/revalidação na via administrativa, mesmo que extemporânea,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

para que as contribuições feitas no período de cadastro desatualizado/não revalidado possam ser validadas retroativamente na via judicial;

(iii) o termo final da possibilidade de atualização/revalidação extemporânea é a exclusão do cadastro, na forma regulamentar, situação em que as contribuições feitas no período de cadastro desatualizado/não revalidado após os dois anos não podem ser validadas retroativamente;

(iv) em todo caso, deve ficar demonstrado no processo judicial, pela controvérsia instaurada/veiculada e pelos meios de prova e ônus regulares, que no período de cadastro desatualizado/não revalidado estavam presentes os requisitos ensejadores do enquadramento como segurado facultativo, na forma do art. 21, §2º, II, alínea 'b', da Lei 8.212/91.

No caso dos autos, o documento do evento 37, PROCADM2 revela que os recolhimentos vertidos entre 1 a 8/2018 e 3/2019 a 4/2021 não foram validados em virtude de renda pessoal familiar informada. Não há na inicial, tampouco na petição do evento 42, qualquer fundamento a refutar a existência da referida renda familiar.

Em tal contexto, não há, efetivamente, como validar os recolhimentos vertidos nos períodos em questão, de forma que não se verifica a qualidade de segurada, nem a carência, na DII fixada na perícia judicial - 9/4/2021.

Não obstante, à autora fica facultada a complementação dos respectivos recolhimentos, podendo optar entre a alíquota de 20% ou de 11%, a rigor do disposto no caput e no § 2º, inciso I, do artigo 21 da Lei nº 8.212/91 cabendo ao INSS, uma vez feita a opção, viabilizar a regularização, elaborando os cálculos respectivos e expedindo a guia de pagamento correspondente.

Registro que complementação da contribuição previdenciária recolhida a menor pelo contribuinte individual e facultativo pode ser realizada pelo segurado a qualquer momento. Inexiste extemporaneidade na integração da parcela da contribuição vertida de forma reduzida.

Nesse contexto, em se tratando de complementação de contribuição, cuja competência original foi recolhida em tempo, não há óbice na legislação previdenciária ao seu cômputo para todos os fins.

(...)

Destarte, após efetivada a complementação previdenciária, caso preenchidos os requisitos, fará jus a parte autora ao benefício por incapacidade temporária a contar de 9/4/2021. Fica mantida a DCB em 180 dias, eis que a implantação do benefício está condicionada à regularização das contribuições, conforme acima explicitado. (...)” (grifos nossos)

Opostos embargos de declaração pela autarquia federal aduzindo que para a concessão do benefício por incapacidade inexistia previsão legal de complementação de contribuições. Alegou, também, que “a possibilidade de complementação da contribuição previdenciária recolhida a menor pelo contribuinte individual e facultativo para fins de concessão de auxílio-doença, o benefício previdenciário, somente seria devido **a partir do recolhimento da complementação**, pois tem efeito constitutivo para efeito de assegurar o adequado enquadramento.”. (evento 63), os quais foram rejeitados ao fundamento de inconformismo. (eventos 67 e 68)

A autarquia previdenciária, nas razões do Pedido de Uniformização Nacional,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

evento 70, diz que “o ato de recolhimento da indenização não tem caráter declaratório, mas constitutivo do direito, motivo pelo qual é inviável a fixação do termo inicial em momento anterior ao pagamento.”. Cita como paradigma acórdão desta TNU no qual restou assentada a seguinte tese: “*Havendo necessidade de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu pagamento*” (5001844-45.2020.4.04.7114/RS). Alega que a divergência está demonstrada, pois, “De um lado, a Turma Recursal de origem concluiu que os efeitos financeiros da concessão de benefício, que somente teve seus requisitos preenchidos a partir da indenização de tempo de serviço, deveriam ser fixados em data anterior à da efetiva complementação, in casu, na data da realização da perícia judicial. Assim decidindo, contrariou o entendimento firmado pela TNU no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) Nº 5001844-45.2020.4.04.7114/RS, no sentido de que “*havendo necessidade de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu pagamento*”. Requer, ao final, “que o presente pedido de uniformização seja conhecido e provido para que seja reafirmada a tese de que “*havendo necessidade de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu pagamento*”, reformando-se o acórdão recorrido.”.

Sem contrarrazões.

O Pedido de Uniformização foi admitido na origem bem como pelo Presidente da TNU com a determinação de sua distribuição a um dos membros deste Colegiado.

É o Relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo.

Entendo, no caso, que restou demonstrada a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma desta Turma Nacional de Uniformização indicado. Vejamos.

A questão de direito material posta a ser dirimida é saber se no caso de não validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo de baixa renda, a posterior complementação das contribuições recolhidas a menor é apta para fins de manutenção da qualidade de segurado/cômputo de carência e concessão do benefício de incapacidade.

A Turma de origem entendeu que efetuada a complementação das contribuições previdenciárias pagas a menor, “não há óbice na legislação previdenciária **ao seu cômputo para todos os fins**”, sendo, pois, possível **a fixação da data de início do benefício para momento anterior ao pagamento. Asseverou que a implantação do benefício está condicionada à regularização das contribuições.**

O acórdão paradigma, por seu turno, entendeu que “A indenização de contribuições previdenciárias não tem caráter declaratório, mas constitutivo do direito, motivo pelo qual é inviável a fixação do termo inicial do benefício pretendido em momento

5000045-33.2021.4.04.7210

900000260106 .V3 LOT.TNU© LOT.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

anterior ao pagamento". Naquele caso, foi mantido o entendimento firmado no acórdão impugnado, que "postergou a Data do Início do Benefício – DIB da Data do Requerimento Administrativo – DER para a data em que foi paga a indenização de contribuições individuais pendentes.". Consta do acórdão paradigma:

"A necessidade de indenização de contribuição previdenciária revela que o período pretendido não era apto para fins de contagem de tempo de contribuição, não havendo direito adquirido antes do seu pagamento."

Isso porque o ato de recolhimento da indenização não tem caráter declaratório, mas constitutivo do direito, motivo pelo qual é inviável a fixação do termo inicial em momento anterior ao pagamento.

Neste mesmo sentido, trago recentes decisões da Turma Nacional de Uniformização – TNU em casos semelhantes:

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). CONTRIBUIÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO. EFEITO CONSTITUTIVO.

Segundo o art. 21 e §§, da Lei 8.212/1991, o MEI pode recolher pela alíquota reduzida de 5%, mas, nesse caso, não há o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Caso pretenda receber esse benefício, o segurado deve efetuar a complementação das contribuições e recolher as diferenças entre as alíquotas de 5% e de 20%. Trata-se de requisito legal para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, o benefício não é devido desde a DER, caso o pagamento das diferenças se dê posteriormente. O acórdão recorrido, ao fixar a DIB na data da complementação, está de acordo com a correta interpretação da lei.

(...)

VOTO

(...)

Percebe-se que a complementação das contribuições, com o pagamento da diferença entre as alíquotas de 5 e 20%, é uma condição para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição para o MEI. O direito ao benefício não existe sem o pagamento da complementação. Com isso, não é correta a aplicação da súmula 33 da TNU, como fez o acórdão paradigma, para resolver a controvérsia.

Segundo a súmula 33 da TNU, a aposentadoria é devida desde a DER se, nessa data, o segurado houver preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício. Ocorre que, de acordo com o art. 21, § 3º, da Lei 8.212/1991, o segurado MEI não preenche os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição sem antes complementar as contribuições efetuadas sob a alíquota de 5%. Entende-se, assim, que essa indenização tem efeitos constitutivos do direito ao benefício.

Portanto, deve-se adotar a interpretação de que, se o segurado MEI optar pela aposentadoria por tempo de contribuição, na forma do art. 21, § 3º, da Lei 8.213/1991, o benefício é devido apenas a partir da complementação das contribuições recolhidas pela alíquota reduzida.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Como o acórdão recorrido está adequado a esse entendimento, nego provimento ao pedido de uniformização.

(TNU, PEDILEF n.º 5007780-61.2019.4.04.7122, Relatora Juíza Federal Luciane Merlin Clève Kravetz, j. 17.03.2022)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. APOSENTADORIA POR IDADE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. NÃO ENQUADRAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO. EFEITO CONSTITUTIVO. O ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A CORRETA INTERPRETAÇÃO DA LEI. PROVIMENTO NEGADO.

(...)

voto

(...)

A Lei 12.470/11, modificando o art. 21 da Lei 8.212/91, determina que a categoria específica do segurado facultativo de baixa renda pode efetuar recolhimentos sob a alíquota de 5% incidente sobre o salário mínimo, desde que atenda aos seguintes requisitos: (a) não ter renda própria; (b) dedicar-se exclusivamente ao trabalho doméstico; (c) desempenhar o trabalho doméstico em sua própria residência; e (d) pertencer à família de baixa renda: aquela que possui renda inferior a dois salários mínimos mensais e está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.

Se vertidas as contribuições de forma irregular, é possível o pagamento da diferença entre o percentual pago (5%) e o devido (20%), nos termos do art. 21, § 3º, da Lei 8.212/1991.

Não atendidos os requisitos para enquadramento na qualidade de segurado facultativo de baixa renda, o direito ao benefício só existirá com a complementação das contribuições. Com isso, não é correta a aplicação da súmula 33 da TNU, como fez o acórdão paradigma, para resolver a controvérsia.

Segundo a súmula 33 da TNU, a aposentadoria é devida desde a DER se, nessa data, o segurado houver preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício. Se vertidas contribuições a menor sem o adequado enquadramento na categoria de segurado facultativo de baixa renda, não estarão preenchidos os requisitos da aposentadoria por idade antes da complementação das contribuições efetuadas sob a alíquota de 5%. Entende-se, assim, que essa indenização tem efeitos constitutivos do direito ao benefício.

Portanto, deve-se adotar a interpretação de que, se o segurado recolher irregularmente como facultativo de baixa renda, o benefício só será devido a partir da complementação das contribuições recolhidas pela alíquota reduzida.

Como o acórdão recorrido está adequado a esse entendimento, nego provimento ao pedido de uniformização.

(TNU, PEDILEF n.º 5021282-12.2019.4.04.7108, Relatora Juíza Federal Luciane Merlin Clève Kravetz, j. 07.04.2022) (grifos nossos)

Evidenciada, pois, a divergência entre os julgados.

Em breve consulta à jurisprudência desta Turma Nacional de Uniformização



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

verifica-se entendimentos divergentes, inclusive, na linha do adotado pela Turma de origem, em curto período de tempo.

Este órgão colegiado, em agosto de 2020, entendeu possível a complementação de contribuições de segurado facultativo de baixa renda, após a data de início de incapacidade, para fins de carência e concessão de benefício por incapacidade. Referido julgado restou assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA EFEITO DE CARÊNCIA, QUANDO NÃO FOREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 21, II, "b" DA LEI N. 8.212/91. QUESTÃO DE ORDEM N. 20/TNU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0010973-33.2016.4.01.3801/MG RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL)

Recentemente, em novembro de 2023, esta TNU ampliou a tese firmada no acórdão ora apontado como paradigma, processo nº 5001844-45.2020.4.04.7114, para considerar que o período rural indenizado após a EC 103/2019 deva ingressar no tempo de contribuição do segurado na época em que laborado - antes, portanto, da Reforma da Previdência -, tanto para fins de aferição de direito adquirido, quanto para o enquadramento na regra de transição constante do art. 17 da EC nº 103/2019, ainda que a DIB seja fixada posteriormente à indenização. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5007203-42.2021.4.04.7113/RS; RELATOR: JUIZ FEDERAL GIOVANI BIGOLIN)

Há, também, a tese firmada sob o Tema 286 da TNU no sentido de ser possível, para fins de pensão por morte, a complementação, após o óbito, pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida, a tempo e modo, pelo segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos recolhimentos.

Com efeito, a questão de direito material controvertida necessita ser uniformizada.

Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, com indicação, inclusive, da Presidência desta TNU como representativo de controvérsia, destaca-se que o rito merece ser convertido para os recursos representativos de controvérsia, o que importaria postergar a análise da questão de mérito para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido:

Saber se no caso de não validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo de baixa renda (art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91) a posterior complementação das contribuições recolhidas a menor é apta para fins de manutenção da qualidade de segurado/cômputo de carência e concessão do benefício de incapacidade.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Ante o exposto, **voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização**, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000260106v3** e do código CRC **426566f7**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO
Data e Hora: 19/4/2024, às 16:38:36

5000045-33.2021.4.04.7210

900000260106 .V3 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 17/04/2024
Pauta: 65
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000045-33.2021.4.04.7210/SC

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: MARLI TEREZINHA CONTERNO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA:

Saber se no caso de não validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo de baixa renda (art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91) a posterior complementação das contribuições recolhidas a menor é apta para fins de manutenção da qualidade de segurado/cômputo de carência e concessão do benefício de incapacidade.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se no caso de não validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo de baixa renda (art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91) a posterior complementação das contribuições recolhidas a menor é apta para fins de manutenção da qualidade de segurado/cômputo de carência e concessão do benefício de incapacidade".

Brasília, 17 de abril de 2024.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO**, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000260107v3** e do código CRC **564d0516**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 19/4/2024, às 16:38:36

5000045-33.2021.4.04.7210

900000260107.V3 LOT.TNU© VCL.TNU